

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고, 주의) · 부서주의 요구, 통보

제 목 [4] 소액 물품구매 업무처리 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

현재 전력연구원은 연구과제 수행 중 입찰이 불가(추정가격 1천만원 미만)하고 5백만원 이상 소액으로 구매·용역·공사 발주가 필요 시, 가격조사를 할 수 없는 경우에 한해 2인 이상의 비교견적에 의한 최저가를 제시한 업체와 수의 계약하고 있다.

그리고 전력연구원에서 이루어진 구내매점(▽■●) 및 관계업체와의 소액구매 계약현황을 점검한 결과, 아래 [표1]과 같이 소액구매 실적이 약 62억원 확인되었다.

[표1] 소액구매 계약현황(구내매점 및 관계업체)

(단위 : 백만원, 부가세 제외)

업체명	▽■●	◁◆▣	*☆◇	■%目	♥*△	합 계
합 계	671.5	2,920.2	781.4	1,596.2	232.3	6,201.6

* 2016. 1월 ~ 2024. 5월까지 ERP 전자뱅킹내역 및 RCMS 이체내역

2. 관계규정 및 판단기준

「국가계약법」 및 기획재정부「계약예규」 및 이를 준용하는 우리회사 「계약규정」에 따르면, 가격조사를 하거나 또는 입찰 이외의 방법으로 계약을 체결하고자 할 때 적어도 2인 이상의 견적을 수취하여 최저가격을 제시한 견적자를 선정하도록 되어있다.

그리고 가격조사는 거래실례가격, 원가계산가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격 순으로 하되, 이를 적용할 수 없는 경우 견적가격을 적용하여야 한다. 따라서 계약규정 관련 주관부서 안내에 따라 추정가격 500만원이상 1천만원 미만 소액 수의계약은 자체 시행계획 문서 본문에 해당 계약상대자 선정 사유(가격조사 등)를 명시하여야 한다.

※ 가격조사 적용 순위 : 예정가격 적용 순위 준용(국가계약법시행령 제9조)

1. 법령에 의한 가격 → 2. 적정한 시중 거래실례가격 → 3. 원가계산가격 → 4. 감정가격 → 5. 유사한 거래실례가격 → 6. 견적가격 → 7. 해외가격 등 기타

또한 동일 사업에서 개별 계약의 특수성 등으로 계약상대자를 반드시 분리해야 할 사유가 없는 한 수의계약을 위해 경쟁이 가능한 한 건의 입찰을 여러 건으로 나누는 것을 금지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 가격조사 업무 부적정

연구원들은 구내매점 및 관계업체 등과 수의계약을 체결하기 위해 구내매점

대표 등 단일 업체로부터 비교견적서를 동시에 수취한 뒤 가격검토 없이 최저가 제시 업체를 선정하는 등 가격조사를 업체에게 일임한 정황을 확인하였으며, 정부 및 자체 과제 소액구매 412건(3,246개 품목)에 대해 인터넷 가격 등 시중 단가를 확인한 결과 273건(1,590개 품목)을 시중단가 보다 약 4.75억원 비싸게 구매한 것으로 확인되었다.

① ▷▷▷ 대리의 경우

①*◎연구소 ◇①♥Pjt ▷▷▷ 대리는 자체과제 4건을 추진하면서 2020. 3. 11. ~2024. 4월까지 4년간 소액 수의계약 29건(126,459,300원, VAT제외)에 대해 계약 상대방으로부터 비교견적까지 함께 수취하였고 특히 ◁◆▣와 4년간 17건(77,472,100원, VAT제외)을 계약 체결하였다.

그런데 ▷▷▷은 당시 자체과제 4건에 참여하면서 소액구매를 도맡아 하였고, 구매품목이 많고 육아와 학업을 병행한다는 사유로 개인 편의를 위해 ★▽♠과 ■%㉮에게 구매(연 8회)를 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 87개 품목에서 약 12,733,790원을 과다지급 함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

또한 ▷▷▷은 2023. 6. 30. 준공을 앞두고 약 14,188,600원의 자재를 ◁◆▣와 ■%㉮로 분리하여 소액 수의계약을 체결하였는데, 2023. 6. 7. 에는 순시로 붓의 모터가 고장이 나서 교체하였고 2023.06.22. 에는 예비자재를 구매한 것으로 소명하였으나 2023. 6. 7. 내부품의를 보면 고장난 기록을 확인할 수 없고 모터를 제외한 나머지 11개 품목이 예비용 자재였고, 입찰로 진행 시 과제종료까지 대금을 지급할 수 없다고 판단하여 ■%㉮를 통해 과제 종료 직전인 2023. 6.

22. 추가로 7,625,800원의 예비품을 분할하여 구입하였다.

② ■#■ 책임의 경우

☎%연구소 ▶■○Pjt ■#■ 책임연구원은 발전연구소 근무 당시 정부과제 2건[저탄장 발화탄 최적 소화기술 개발 및 발화 방지기술 실증 연구, 유연운전 용 보일러 연소 및 환경설비 최적화 기술 개발(세부2)]을 추진하면서 2021. 5. 21. ~24. 5월까지 3년간 소액 수의계약 44건(294,993,800원, VAT제외)을 계약 체결하였고, 그 외 2019. 4. 26.~2021. 5. 21. 까지 2년간 22건(100,673,600원)까지 합하면 66건으로 확인되는데 모두 ◁◆▣, *☆◇, ■%■ 3곳과 체결하였다.

그런데 ■#■은 당시 정부과제 2건에 참여하면서 실질적으로 연구에 참여할 연구원이 부족하여 위촉연구원에게는 실험을 맡기고 소액구매를 도맡아 추진하였는데, 당시 승진을 위해 계획 대비 초과하여 현장실증을 추진하면서 물품 구입이 많아졌고 한정된 인원으로 성과를 내기 위해서 어쩔 수 없었다며 구내매점 대표 ★▽♠에게 비교견적을 함께 요청하였고, 업체 이윤을 대략 30% 정도는 예상하고 해당 업체에게 가격조사를 맡겼고 그 결과 83개 품목에서 49,825,980원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

또한, 2019. 4. 23.~2024. 4. 12. 약 5년간 44건(297,881,800원, VAT제외)에 대해 ◁◆▣, *☆◇, ■%■에게 분할로 수의계약하였으며, 이는 연간 약 8.8건(59,576,360원)에 해당하는 물품 계약을 특정업체에 몰아준 것으로서 금번 감사를 받은 직원 중 최다 분할 계약 건을 기록하였다.

③ □■㉔ 선임의 경우

●㉔○연구소 □■㉔ 선임연구원은 자체과제(해외발전소 원격 운영지원시스템 개발) 및 전력연구원 ICT시스템 관련 업무를 추진하면서 2021. 11. 9~ 2024. 5월까지 소액 수의계약 7건(37,056,000원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였고, 특히 ◁◆㉔와 3년간 4건(19,334,000원, VAT제외)을 계약 체결하였다. 그 외 과거 2018. 12. 24.~2021. 1. 18. 까지 21건(108,869,750원)이 추가로 확인되는데, 모두 ◁◆㉔, *☆◇, ■%㉔ 3곳과 체결하였다.

그런데 □■㉔는 이러한 가격조사 업무 소홀로 인해 최근 3년간 ◁◆㉔ 등으로부터 자체 연구과제용 서버 HDD 등 22개 품목을 구매하면서 단가 부풀리기로 인해 약 12,793,410원을 과다하게 지급한 것으로 확인되었다. 그 외 과거 전력연구원 ICT운영팀 차장으로 일하면서 2018. 12. 24.~2021. 1. 18.까지 복합기 등 OA기기 39개품목을 구매하면서도 ◁◆㉔, *☆◇, ■%㉔ 3곳에 약 15,059,670원을 과다하게 지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

또한 □■㉔는 연말 예산 반납을 하지 않기위해 또는 입찰을 피하고 빨리 구매하기 위해 ◁◆㉔로부터 서버용 HDD 10대를 2023. 9월과 12월에 2회(14,720,000원, VAT제외) 분할하여 소액구매 하였다고 진술하였다. 만일 동일 사유로 분할 소액구매를 인정한 과거 단일견적 수취 건인 21건(108,869,750원)까지 포함하면 총 123,589,750원을 분할 수의계약한 것으로 확인되었다.

□■▣는 업무 편의성 때문에 단일업체에서 견적서 및 비교견적을 받는 등 가격조사 업무와 분할로 수의계약 관련 업무에 소홀했음을 인정했으나, 단가 부풀리기와 관련하여 그 당시 구매된 일부 물품은 구매시기가 차이ना고, 오프라인으로 구매하였으며, 특히 서버용 HDD의 경우 병행수입품이 아닌 국내정품으로 인터넷 단가랑 비교하는 것은 무리가 있다고 소명하였다

그러나 물가상승률('21년~'23년 : 11.2%, 통계청)과 오프라인 구매단가 고려 시 단가차이 비율이 193%나는 것은 과도한 단가 부풀리기가 있었다고 봐야 하며, 특히 서버용 HDD에 대해서는 국내정품 구매를 입증할 만한 정품인증서를 제시하지 못한점과 그 당시 국내에 단종된 제품으로 ◁◆▣도 병행수입품을 공급했을 것으로 판단된다.

더욱이 □■▣는 연구원 교류직으로 근무하기 전에 ICT차장으로 구매계약 관련 실무경험이 풍부함에도 분할 발주에 대해서 “입찰을 피하고, 빨리 구매하기 위해 그랬습니다.”라고 소명한 것으로 보아, 분할계약 금지 관련 규정을 숙지하고 있는 것으로 판단되며, 이는 □■▣가 부정하고 있으나 매점대표와 유착관계가 형성되어 일감을 몰아준 것으로 판단된다.

④ □◇▣ 선임의 경우

☎▣%연구소 ▼\$▣Pjt □◇▣ 선임연구원은 정부과제(해상변전소용 친환경

변압기 절연유 운영기술 및 국산화 기술 개발)와 자체과제 2건(변압기 부상 절연유 관리기준 및 예방점검 기술 개발, 고분자 감응형 유입변압기 열화진단키트 개발)을 추진하면서 2021. 3. 2.~2024. 4월까지 3년간 ◁◆▣, *☆◇, ■%▢ 3개 회사에 소액 수의계약 24건(115,314,400원, VAT제외)을 진행하면서 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 □◇▢은 소액 수의계약 24건 중 14건(66,281,400원, VAT 제외)을 구입하였는데, □◇▢은 직접 시약을 사용하는 실험자도 아니고 화학 전공자도 아니어서 시약에 대한 전문지식이 없는 상태였으며 구매업체인 ◁◆▣, *☆◇, ■%▢ 또한 시약 전문업체가 아니었고, 해당 업체에게만 구입할 수 있는 소모품이 아니었음에도 빠른 시약 수급을 위해 3년간 반복적으로 특정업체를 통해 소액 수의계약을 체결하였다.

또한 □◇▢은 시약 이외에도 실험용 장갑, 시약병 등 소모품을 구매하면서 ★▽♠과 ■%▢에게 반복적으로(연 8회) 구매를 요청하였으며 가격 적정성을 검토했다고 진술하였으나 증빙자료가 전혀 없었으며 가격조사 결과 49개 품목에서 약 10,960,995원을 과다지급 함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

5 ○○○ 선임의 경우

▣▢%연구소 ◁♠☎ Pjt ○○○ 선임연구원은 정부과제(계통유연자원 서비스화를 위한 VPP 통합플랫폼, ISO-DSO 협력체계 운영시스템 개발 등) 2건과 자체과제(고장상태 기반 정지기 분산형전원 연계기술기준 개정 등) 2건을 추진

하면서 소액 수의계약 10건(37,114,100원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

●●●는 계약상대자로부터 비교견적까지 수취하는 것에 대해 사업주체가 다르면 문제가 없다고 하였고, 본인의 업무편의를 위해서 비교견적까지 받아줄 것을 요청하기도 하였다. 이에 대해 비교견적을 수취한 계약상대자는 비교견적 금액보다 낮게 견적가격을 책정하여 이득을 취할 수 있기 때문에 비교견적까지 받아주는 것이라고 설명하였으나 ●●●는 계약상대자가 비교견적보다 견적가격을 낮게 정할지 높게 정할지 알 수 없고 본인이 별도로 업체들에게 문의하여 가격 조사를 하여 견적가격이 적절한지 판단한다고 하였다.

그러나 ●●●는 프린터 토너, 광케이블 등 소모품 구매를 ★▽♠과 관계회사 및 ♣☎◇ 등에 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 74개 품목에서 약 20,059,846원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

⑥ #▣▢ 선임보의 경우

☎▣%연구소 ○♠♣ Pjt #▣▢ 선임보연구원은 정부과제 (수소의 메탄화 공정모듈화 기술개발)을 추진하면서 소액 수의계약 11건(31,256,245원, VAT제외)에 대해 본인의 편의를 위해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였고 특정업체에게 반복적으로 구매함을써 매출을 올려주는 등 혜택을 주어 공정한 경쟁계약을 저해하였다.

그런데 #□□은 안전용품, 피펫 팁, 바이알, 필터 등 소모품 구매를 ★▽♠과 관계회사에 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 162개 품목에서 약 17,032,877원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

7 ▼▼▼ 선임의 경우

☎□□연구소 \$♠■Pjt ▼▼▼ 선임연구원은 정부과제 2건(F급 이상 가스터빈 블레이드 시제품 성능검증 기술개발 등)을 추진하면서 소액 수의계약 18건(139,594,000원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 ▼▼▼은 연마제(다이아몬드 서스펜션)와 컷오프 휠 등 소모품 구매를 ★▽♠과 관계회사에 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 64개 품목에서 약 65,540,200원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

▼▼▼은 과다지급과 관련하여 대부분의 금액이 연마제(다이아몬드 서스펜션)가 차지하고, 장비제작사(□□□ 社)에서 자사의 연마제 사용을 권장하고 있고 향후의 고장 발생을 예방하고 시편의 퀄리티를 보장하기 위해서 □□□ 社의 연마제를 사용하였다고 하였다.

그러나 구매당시 □□□ 社의 다이아몬드 서스펜션(연마제) 가격과 스펙(성분)을 알지 못하고 구매하여 최저가격의 타사 연마제가 사용가능한지 확인하지 않았고, 최저가격의 타사 제품을 사용시 기계 고장 가능성이 높다고 하였으나 타사의

제품을 사용해 보지않아 기계고장 여부를 확인하지 못하여 최저가격제품을 구매하는 것이 타당하고, 내부품의에도 □□□ 社の 다이아몬드 서스펜션(연마제)를 꼭 구매하여야는 독점계약의 사유에 대해서 명기하지 않았던 점 등으로 확인하면 가격조사를 적정하게 시행하지 않았다고 판단되었다.

⑧ ♥☎& 대리의 경우

☎☐%연구소 \$♠■Pjt ♥☎& 대리는 정부과제 2건(F급 이상 가스터빈 블레이드 시제품 성능검증 기술개발 등)을 추진하면서 소액 수의계약 5건(36,205,400원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 ♥☎&는 연마제(다이아몬드 서스펜션)와 공구함 등 소모품 구매를 ★▽♠과 관계회사에 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 33개 품목에서 약 12,386,050원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

♥☎&는 시험동 관리가 주업무인데 해당 시험동은 ☎☐%연구소내 다른 팀들도 사용하고 실제로 사용만하고 소모품을 채워놓지 않아 본인이 관리하는 연구동의 소모품을 본인과 ▼▼▼ 선임이 채워놓을 수 밖에 없었고 하였다.

⑨ ▷♠☐ 일반연구원의 경우

♣▽*실 ◎◆♠팀 ▷♠☐ 일반연구원은 2021년 ♣●☐연구소에 근무할 당시 자체과제(열화학적 메탄 분해를 통한 블루수소 및 탄소소재 생산기술 개발)를 추진하면서 소액 수의계약 12건(96,427,000원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터

터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 ▷♠☐은 당시 자체과제에 참여하면서 소액구매를 도맡아 하였고, 구매품목이 많다는 사유로 개인 편의를 위해 ★▽♠과 ■%☐에게 구매를 요청하면서 가격조사를 소홀히 하여 57개 품목에서 약 18,905,345원을 과다지급 함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

10 ♡○% 선임의 경우

☎☐%연구소 ○♠♣Pjt ♡○% 선임은 “3 MWth 매체순환연소 스팀생산 기술개발” 정부과제를 수행하면서 소액 수의계약 19건(159,697,100원, VAT 제외)에 대해 ★▽♠과 관계회사에 요청하고 비교견적까지 함께 수취한 것으로 확인되었다.

또한 ♡○%은 라텍스 장갑, 전자저울, 라벨프린터 등의 연구기자재를 ★▽♠과 관계회사에 구매 요청하면서 가격조사를 소홀히 하였으며, 그 결과 138개 품목에서 약 32,364,800원을 과다지급함으로써 R&D 예산관리를 소홀히 하였다.

한편 ♡○%은 2021. 7. 13. 연구과제 수행을 위해 (주)♡☐▶으로부터 이산화탄소, 질소 등 가스 5종을 구입하였는데, 2개월 뒤 2021. 9. 16.에 동일하게 가스 5종을 구입하였다.

그런데 ♡○%이 2021. 9. 16. 작성한 검수보고서를 확인한 결과, 가스별 수

량에 차이가 있었음에도 2021. 7. 13.에 구입한 5개 품목의 검수사진이 그대로 사용되었으며 심지어 이산화탄소와 헬륨은 이전 구입분과 수량 차이가 있었음에도 동일한 검수사진을 사용한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 ♡○%은 업무편의를 위해 상위자에게 보고도 없이 (주)♡▣ ▶으로부터 일부 가스를 선납품 받았고 이후 검수사진도 제공 받아 이를 검수보고서에 활용했다고 진술하였으며 검수사진과 납품수량이 불일치 했음에도 이를 그대로 활용하고 검수를 적정하게 하지 못한 잘못을 인정하였다.

그러나 ♡○%은 2021. 9. 16.에 납품 받은 가스 5종에 대해 당시 남아있는 사진, 납품 확인서 등의 자료가 없어 소명이 불가하다고 답변하였다.

나. 분할 수의계약 부적정

일부 연구원들은 분할 수의계약할 사유가 없음에도 구내매점 및 관계업체 등 특정업체에게 연락만 취하면 비교견적 동시수취가 용이하다는 점을 이용하여, 동일 과제내 연구용 기자재를 구매함에 있어 시기적으로 소액 분할하여 68건(약 7억원)을 수의계약 하거나 동일구조물공사 및 단일공사 6건(약 1억원)을 의도적으로 분할하여 수의계약한 것으로 확인되었다.

특히, 주로 소모성 기자재 구매가 대부분인 구내매점 대표와의 분할 수의 계약을 제외하고, 연구용 기자재 구매 또는 공사·용역을 고의적으로 분할한 것

으로 판단되는 직원에 대해 세부적으로 살펴보면,

① ○○○△의 경우

☎■■%연구소 ▷♡☎Pjt ○○○△ 선임연구원은 정부과제(재생에너지 이용 극대화를 위한 2 MW급 하이브리드 수전해 그린수소 생산 및 저장 기술 개발)를 추진하면서 소액 수의계약 5건(43,038,000원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 ○○○△은 *☎◇ 수소 실증부지 구내 전력공급을 위한 기자재 약 1,900만원 상당을 구매하면서 견적서는 2021. 12. 13.에 수취한 후 내부품의를 각각 2021. 12. 23., 2021. 12. 28.로 하여 분할하여 구매를 하였으며 동일한 공사현장에 시기적으로 구분할 이유는 없었다.

또한, ○○○△은 실증부지의 수전해설비에서 만들어진 수소를 대기로 방출하기 위한 배관공사를 시행했는데, 배관 자재 약 1,700만원을 각각 ♣○%, %○♠에 나누어 발주하였는데 해당 업체는 대표자 및 주소지가 동일하여 실질적으로 같은 업체로서 공사 편의상 자재를 나누어 발주한 것으로 확인되는 등 수의계약을 위해 경쟁이 가능한 건의 입찰을 나누어 계약예규 등에 따른 ‘분할계약의 금지’조항을 위반하였다.

[표2] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(☎■■%연구소 ○○○△)

과제	내부품의 (검수일자)	사용금액 (VAT제외)	계약상대자	비교견적	구매내역	비 고
정부	21.12.28 (21.12.29)	9,608,000	익명화	익명화	[*☎◇ P2G 건설사업] 알카라인 BOP main MCCB PNL(분전반)	단일견적 분할수의
정부	21.12.23 (21.12.28)	9,580,000			[*☎◇ P2G 건설사업] PEM BOP main MCCB PNL(분전반)	단일견적 분할수의
정부	21.11.25 (21.11.29)	6,050,000			[*☎◇ P2G 건설사업] 임시전력설비 자재납품	단일견적
정부	21.12.01 (21.12.03)	8,813,800			사각파이프, 스텐 볼, SUS PIPE S/20 등	단일견적 분할수의
정부	21.11.18 (21.11.19)	8,986,200			SUS PIPE S/20	단일견적 분할수의

② ◆▶☎ 선임의 경우

※○#연구소 ◆◆◆ Pjt ◆▶☎ 일반연구원은 정부과제(◆◆◆ 실증을 통한 운영기술 확보)를 추진하면서 소액 수의계약 5건(41,480,000원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 ◆▶☎은 2022. 9월 대외기관으로부터 ◆◆◆ 테스트베드에 관한 전시를 요청받아 연구성과를 홍보할 목적으로 전시 모형을 제작하였는데, 촉박한 일정에도 불구하고 보다 면밀한 모형 제작을 위해서 조감도를 만들기로 결정하면서 1천만원 이상으로 금액이 커지자 입찰을 통해서는 일정을 맞추기 어려워 ●●●를 사전에 제작 의뢰 업체로 정한 후 비교견적을 함께 수취하고 분할 수의계약으로 소액구매를 추진하였다.

[표3] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(※○#연구소 ◆▶❖)

과제	내부품의 (검수일자)	사용금액 (VAT제외)	계약상대자	비교견적	구매내역	비 고
정부	22.10.06 (22.11.17)	9,400,000	익명화	익명화	◆◆◆시스템 3D 모형제작	단일견적 분할수의
정부	22.09.30 (22.11.17)	9,000,000			연구과제 기술 홍보 동영상 제작	단일견적
정부	22.09.21 (22.09.26)	9,200,000			◆◆◆시스템 2D 및 3D 조감도 제작	단일견적 분할수의
기타	23.06.30 (-)	4,952,000			실험실 간이 공사	단일견적 분할수의
기타	23.06.30 (-)	8,928,000			실험실 전기공사용 케이블 구매	단일견적 분할수의

또한, ◆▶❖은 ※○#연구원 본관 건물 실험실 A동 102호에 약 13백만원 규모의 전기공사를 위해 2023.6.30.에 케이블 구매와 간이 공사를 분리하여 발주하였는데, 실제로는 본관 건물 ‘지하1층 전기실 배전반 공사 및 케이블 포설공사’로서 단일공사로 도면이 작성되어 있어 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없음에도 이를 위반하였다.

③ △△△ 선임의 경우

※○#연구소 ◆◆◆ Pjt △△△ 선임연구원은 정부과제 2건(◆◆◆ 실증을 통한 운영기술 확보, ◆◆◆ 시스템 고장 대응 기술개발)을 추진하면서 소액 수의계약 4건(31,212,430원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였다.

그런데 △△△은 2022.12.31. 준공을 앞두고 ■%◀와 ▣▣◎로 분리하여 소액 수의계약을 체결하였는데 ■%◀ 또한 ▣▣◎로부터 견적을 수취한 것으로

확인되었으며, 2022. 11. 30.에는 부품이 고장이 나서 구매하였고 2022. 12. 5.에는 계획된 최종 실험을 위해 부품을 구매한 것으로 소명하였으나 2022. 11. 30.에 최종 실험을 위해 부품을 구매해야 함을 인지했음에도 입찰로 구매 시 준공때까지 대금을 지급할 수 없다고 판단하여 ㉠㉡㉢로 업체를 특정하고 분할로 수의계약을 진행하였다.

[표4] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(※㉣#연구소 △△△)

과제	내부품의 (검수일)	사용금액 (VAT제외)	계약상대 자	비교견적	구매내역	비 고
정부	22.12.05 (22.12.08)	9,100,000	익명화	익명화	IGBT 외 8종 (◆◆◆ 컨버터 모듈 2차 파워모듈)	단일견적 분할수의
정부	22.11.30 (22.12.05)	8,529,300			Pin Header 외 11종 (◆◆◆ 컨버터 모듈 제작)	단일견적 분할수의
정부	21.08.06 (21.09.16)	9,816,730			세라믹커패시터 외 57종 (Lab-Scale 스택 서브보드 제작)	단일견적
정부	21.07.26 (21.09.16)	3,766,400			DSP 외 1종 (Lab-Scale 스택 서브보드 제작)	단일견적

④ ▲㉤% 책임의 경우

㉣*㉢연구소 ◇&㉥Pjt ▲㉤% 책임연구원은 정부과제(ESS 안전 확보를 위한 실증 기반의 안전성 평가지표 개발 및 시설기준 제정)를 추진하면서, [표5]과 같이 소액 수의계약 5건(19,698,500원, VAT제외)에 대해 (주)◆㉣로부터 비교견적까지 함께 수취하여 가격조사 업무를 소홀하게 처리하고, 결국 업무 편의상 분할 수의계약으로 이어지게 되었다

[표5] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(웅복합연구소 ▲▣▣%)

순번	문서번호	계약업체	견적업체	구매내역	사용금액 (원, VAT제외)
1	전력에(소재)-5495 (‘21.5.18)	익명화	익명화	아날로그 신호입력기 등 4품목	3,450,000
2	전력에(소재)-8112 (‘21.7.1)			마그넷 스위치 등 7품목	3,579,000
3	전력에(소재)-8112 (‘21.8.19)			음향측정기(RS485) 등 13품목	4,090,000
4	전력에(소재)-1102 (‘21.9.1)			아크감지기(AQ-1-1 -BAAA) 등 7품목	4,084,000
5	전력에(소재)-12055 (‘21.9.24)			CT, 리셋 액추에이터 등 5품목	4,495,000

▲▣▣%는 단일견적에 의한 가격조사 부적정과 관련하여 [표6]의 ‘국가계약법 시행령 제30조 1항 2호’의거 1인 견적이 가능하고, ‘동법 시행령 제26조 5항 가호 2)’의거 수의계약이 가능하고, 우리회사 ‘계약규정 제12조 및 제15조 2항 1호, 2호’에 의거 소액수의 및 1인 견적가능하다고 소명하였다.

[표6] 국가계약법 시행령 및 우리회사 계약규정

※국가계약법 시행령

- (제30조 1항 2호) 추정가격이 2천만원 이하인 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다
- (제26조 5항 가호 2) : 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우 수의계약이 가능하다

※우리회사 계약규정

- (제15조 2항 1호, 2호) 구입한 자재의 부속품 및 예비품을 보충하거나 추가 및 동일규격을 필요로 하는 경우 단독 견적자 선정 할수 있다

그러나 ▲▣▣%가 주장하는 해당 규정의 항목은 특정 업체만이 공급 가능한 물품인 경우 적용가능하나 구매한 물품은 시중 도소매업체로부터 쉽게 구매가능한 기성품이었다. 특히 (주)☎△▶는 해당 정부과제 및 구매 물품 관련 특허, 신기술 등 보유한 독점적 전문업체가 아니라 업태 중분류가 출판업으로 등록된 업체였

다. 또한 ▲■■%는 그 당시 비교견적까지 함께 수취하는 행위가 잘못된 것은 알고있었지만, 통상적으로 해오다보니 그렇게 하게 되었다고 진술한 점과 의도치는 않았지만 업무 편의상 동일 업체에게 분할하여 반복 소액구매 하였음을 인정한 바있어 효율성에 의한 분할 수의계약할 수 있다는 예외규정도 적용이 불가하여 해당소명을 인정하기 어렵다.

또한 ▲■■%는 분할 수의계약에 대해서 실험 중 소실된 기자재 및 향후 소요가 예상되는 기자재를 그때 그때 구매를 한 것이기 때문에 의도적 분할 발주는 아니라고 소명하였다.

그러나 구매한 물품이 실제 실험 중 소실여부를 확인하기 위해 2백여장의 실험사진을 제출받아 소실기자재 1:1 대조하였으나 소실 기자재는 소량이었으며, 실제 기간의 여유를 두고 구매가 가능한데 미리 구매하여 오히려 재고가 남거나 재고가 확인 불가한 기자재가 다수인 점 등을 미루어보아 적기성, 시급정보다는 업무 편의성을 위해 분할 소액구매한 것이 확인되었기 때문에 인정하기 어렵다.

5 ☆△@ 선임의 경우

●*◎연구소 ☆△@ 선임연구원은 정부과제를 추진하면서 소액 수의계약 8건(33,619천원, VAT제외)에 대해 특정 계약상대자와 계약하기위해 비교견적까지 함께 수취하였고, 그 중 [표7]의 SW 관련 용역 3건(14,010천원, VAT제외)은 특정 이슈 1건에 대해 대응하고 입찰을 피하기위해 ☎☎▽과 분할 수의계약까지 하게 되었다.

[표7] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(웅복합연구소 ☆△@)

순번	문서번호	계약업체	견적업체	구매내역	사용금액 (원, VAT제외)
1	전력연(배터)-20622 (22.10.30)	익명화	익명화	HPPC 자동분석 SW 고도화	4,250,000
2	전력연(배터)-14606 (22.8.9)			배터리진단 프로그램 SW고도화	4,800,000
3	전력연(배터)-6890('22.4.25)			열화셀 검출 서버 통신구축 및 세팅	4,960,000

☆△@은 ☎☎▽으로부터 견적서 및 비교견적서까지 동시 수취한 것은 인♡
&☎, 협의를 통해 견적가격을 낮추기 위해 노력했다고 소명하였다.

그러나 ☆△@은 비교견적을 수취한 이유가 적정한 가격을 검토하기 위함이라
고 최초 진술하였으나, 원가계산은 별도로 하지 않는 등 견적서 외 다른 가격
조사를 하지 않았다고 진술 한 것을 미루어 보아 견적가격을 낮추기 위해 노력
했다는 점은 인정하기 어렵다.

또한 ☆△@은 현장의 이슈에 따라서 필요한 기능이 구분되고, 이에 따라서
구분되는 역무 발생기준으로 발주했으므로 분할 발주가 아니라고 소명하였다.

그러나 [표7] 순번1의 품의날짜가 2022. 10. 30. 인데, 견적날짜가 2022. 12.
22., 2022. 7. 20. 제 각각인 점과 [표7] 순번3의 품의날짜가 2022. 4. 25., 견적날짜가
2022. 4. 25., 준공날짜 2022. 4. 27. 인점을 미루어보아 선시공후 분할 발주한 것이
확실하다고 판단되었으며, ☆△@도 결국 이를 인정하였다

마지막으로 ☆△@은 분할 수의계약도 인정은 하나, ▷♣※ 기반으로 개발된 프로그램을 ☎♣▽만 작업 가능하고 실력이 좋았기 때문에 분할 수의계약이 불가피했다고 소명하였다.

그러나 ☎♣▽을 알게된 경위를 물었을 때, ☆△@은 ▷♣※ 한국법인으로 부터 소수의 ▷♣※ 소프트웨어 개발 전문업체를 소개받아서 알게되었으나 실제로 ☎♣▽ 외 타업체와 접촉해본 적이 없다고 진술한 바가 있어, 타업체들의 작업가능 여부 및 실력을 확인해 본적이 없는데 ☎♣▽과 수의계약은 불가피했다는 진술은 인정하기 어렵다.

⑥ ▲\$※ 선임의 경우

♡※▷연구소 ◀◀◀ Pjt ▲\$※ 선임연구원은 정부과제(신재생 활성화 및 계통 수용성 확대를 위한 전력계통기준 및 시장제도 개선방안)를 추진하면서 소액 수의계약 4건(22,023,020원, VAT제외)에 대해 계약상대자로부터 비교견적까지 함께 수취하였는데 이 중 2건은 ★▽♠과 관계회사가 아닌 ◆♠▣와 ☆♣▣으로부터 수취하였다.

그런데 ▲\$※은 ♠♠♠센터에 설치된 인버터의 전압전류센싱을 위한 전압입력모듈을 구입하면서 사전에 구입업체를 정한 후 비교견적을 함께 수취하고 분할 수의계약으로 5개품목 16,192,020원의 소액구매를 추진하였다.

[표8] 단일견적 수취 및 분할 수의계약(※○# 연구소 ◆▶♣)

과제	구매일	사용금액 (VAT제외)	계약상대자	비교견적	구매내역	비 고
정부	2021.09.16.	8,400,000	익명화	익명화	전압입력모듈 ni9205	단일견적 분할수의
정부	2021.11.17.	7,792,020			전압입력모듈 ni9181외 4개 품목	단일견적 분할수의

▲\$※은 견적서와 비교견적을 동일한 이메일로 한꺼번에 수취한 것이 확인되어 ◆♠Ⅲ, ☒☞☆, ☆♣☒이 동일한 업체임을 인정하였고, 전압입력모듈이라는 고가의 유사 품목을 소액구매의 한도인 천만원을 넘지 않도록 분할하였으며, 일정한 시간 간격을 두고 동일한 업체라는 것을 숨기기 위해 각기 다른 업체 이름으로 구매한 사실로 보아 상기 두건의 소액구매건은 분할 수의 계약으로 판단되고 동일사업에서 개별 계약의 특수성 등으로 계약상대자를 분리해야 할 사유가 없는 한 규모를 나누어서 수의계약으로 발주하는 것은 금지하는 국가계약법 시행령을 위반하였다.

7 ☞☞☞ 선임의 경우

☒☒%연구소 ◁♠☞Pjt ☞☞☞ 선임은 “EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합 제어기술 개발 및 V2G 실증” 정부과제를 수행하면서 아래 [표9]과 같이 4번에 걸쳐 계측기 6대를 구매하였다.

[표9] 계측기 분할구매 내역

순번	견적수취일	내부품의일	품목	금액	계약업체	납품일(검수일)
1	'21. 08. 18.	'21. 08. 19.	계측기 2대	9,960,000	익명화	'21. 12. 01.
2		'21. 09. 16.	계측기 1대 클램프 9개	9,961,500		
3	'22. 03. 04.	'22. 03. 11.	계측기 2대	9,960,000	익명화	'22. 06. 27.
4		'22. 04. 08.	계측기 1대 클램프 9개	9,961,500		

그런데 ㉡㉡㉡이 '21년도와 '22년도에 구입한 건을 비교해보면, (주)○△▽로부터 약 1개월의 간격을 두고 계측기 및 부속품을 분리하여 수의계약을 체결하였으며 구입품의 이전에 수취한 견적서의 날짜가 동일할뿐만 아니라 내부품의 등록일에 차이가 있었음에도 동일한 날짜에 납품 받은 것으로 확인되었다.

이에 대해 ㉡㉡㉡은 국가계약법상 분할계약함이 효율적인 구매 건이거나 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사는 분할계약 할 수 있다는 근거를 제시하면서 타업체보다 (주)○△▽의 단가가 저렴하였으며, 이는 국가계약법의 분할계약 예외조건에 명시된 효율적인 구매에 해당되므로 (주)○△▽에 분리하여 구매한 것이 정당했다고 주장하였다.

그러나 ㉡㉡㉡이 제시한 효율이 가격적인 측면이라는 것은 자의적인 해석일 뿐이며 구입 당시 분할계약 예외 사유에 대한 검토서가 부재한 점, 4건의 품의에 이러한 사유가 명시되지 않은 점 등을 감안하면 구입 당시 분할발주 예외에 대한 검토가 이루어졌다고 보기 어렵고 (주)○△▽로부터 분할 수의계약을 체결하는 것이 경쟁입찰을 통해 구입한 것보다 저렴하다고도 볼 수 없다.

뿐만아니라 동일한 업체로부터 2건의 구입건에 대해 동일한 날짜에 견적을 수취하고 분할하여 구입된 품목들을 동시에 받았다는 것은 구입계획 시점에도 해당 품목을 충분히 경쟁입찰로 발주하여 구입이 가능한 것으로 판단된다.

⑧ ♣★☎ 선임의 경우

☒☒%연구소 ◁♠☎Pjt ♣★☎ 선임은 “EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합 제어기술 개발 및 V2G 실증” 정부과제를 수행하면서 아래 [표10]과 같이 '23. 5. 19. 전기자동차 충전기 4대를 구입하고 1주일 뒤 '23. 5. 26. 구입한 충전기를 시험장비와 연계하기 위한 시스템 1식을 구축하였다.

[표10] 계측기 분할구매 내역

순번	내부품의일	품목	금액	계약업체	비교견적
1	'23. 05. 19.	전압·주파수 변화응동 충전기 4대	9,900,000	익명화	익명화
2	'23. 05. 26.	모의시험 충전기 관제 시스템 1식	9,300,000		

그런데 ♣★☎이 구입한 2건의 계약업체가 달랐으나 아래 [표11]와 같이 (주)▼△■측으로부터 (주)☒☒○@의 견적서와 비교견적서도 동시에 수취 점과 2건의 구매 건이 연관성이 높다는 점 등을 고려하면 2건의 구매 건은 분할수의계약을 체결해야 할 특별한 사유가 없다고 판단된다.

[표11] 계측기 분할구매 내역

순번	내부품의일	견적서		비교견적서		견적 반입일
		수취업체	수취일자	수취업체	수취일자	
1	'23. 05. 19.	익명화	'23. 5. 15.	익명화	'23. 5. 18.	'23. 5. 19.
2	'23. 05. 26.		'23. 5. 18.		'23. 5. 15.	

또한 ♣★☎은 '23. 5. 19.(금) 구입한 물품은 제작이 필요한 시작품이라고

진술하였는데, 시작품 납품일을 확인해보니 '23. 5. 23.(월)로 휴일을 제외하면 구매계약 후 하루만에 납품을 받았다는 사실은 상식적으로 받아들이기 어렵다.

이에 대해 ♣★☎은 발주 전에 시작품 제작이 가능한 업체를 알아보았으며, 납품날짜를 특정한 적은 없었으며, 해당 구매 건은 (주)▼△■와 (주)☒●@ 2개 업체만 할 수 있다고 판단했다고 주장하였다.

그러나 해당 구매 건에 대해 (주)▼△■와 (주)☒●@가 각각 납품을 했다는 사진 등의 증빙자료가 없었으며, 본 구매 건이 2개 업체뿐이라는 사실은 ♣★☎의 진술 외 근거나 증빙자료가 없으므로 이는 ♣★☎의 자의적인 주장이라고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

전력연구원 연구원들은 비교견적서를 수취하였기 때문에 가격조사 업무를 적절하게 수행하였다고 주장하였다.

그러나 견적서와 비교견적서를 모두 구내매점 대표 ★▽♠ 등 단일업체에게 수취한 사실을 비취보면 가격조사 업무를 구내매점 대표 등 특정업체에게 일임한 것으로 판단된다.

또한 연구원 특성상 연구 기자재 및 소모품 구입 등을 위해 소액구매가 빈번히 이루어지고, 소액수의 계약 규모 등을 고려해볼 때, 소액구매 업무의 투명성을 향상시킬 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은 입찰을 회피하기위해 반복적으로 분할 수의계약한 담당자와 구내매점 및 관계회사 등에게 비교견적을 함께 요청하는 등 가격조사를 업체에게 일임하여 시세를 초과한 단가로 구매한 담당자에게 ‘징계’를 처분하여 주시고,(징계)

전력연구원장은

① 입찰을 회피하기위해 반복적으로 분할 수의계약하고 구내매점 및 관계회사 등에게 비교견적을 함께 요청하는 등 가격조사를 업체에게 일임하여 시세를 초과한 단가로 구매하였으나, 징계에 이르지 않은 담당자에 대해서는 ‘경고’와 ‘주의’를, 이에 대한 관리책임이 있는 직상위자 및 차상위자에게 ‘경고’와 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고,(경고, 주의)

- ② 소액 수의계약이 빈번한 전력연구원 특성을 반영하여 연구 기자재 구매 관련 연간 단가계약 등 근본적인 재발 방지 대책을 마련하여 주시고,(부서주의)
- ③ 향후 감사결과 지적내용과 같은 유사 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다,(통보)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	부서주의 통 보	-	징 계 [14명] 경 고 [14명] 주 의 [13명]	전력연구원	인사처 전력연구원

[별표1]

[표12] 소액 물품구매 업무처리 부적정 대상자

순 번	이름	직위	가격조사 부적정		부적정에 따른 단가차이		분할발주		귀책유형
			건수	금액	품목 건수	금액	건수	금액	
1	○□△◁	선임	5	43,038,000	-	-	2	36,988,000	행위
2	♣▷●	수석	24	202,735,100	138	32,364,800	2	36,988,000	관리
3	###	수석	5	43,038,000	-	-	2	36,988,000	관리
4	◆▶♣	일반	5	41,480,000	-	-	2	32,480,000	행위
5	△△△	선임	4	31,212,430	-	-	2	36,229,300	행위
6	☐☐*	책임	9	72,692,430	-	-	3	50,109,300	관리
7	♣☎◆	수석	9	72,692,430	-	-	3	50,109,300	관리
8	□◇☐	선임	24	115,314,400	49	10,960,995	-	-	행위
9	*☐■	수석	24	115,314,400	49	10,960,995	-	-	관리
10	★☐♣	선임	12	64,650,000	49	12,996,870	1	24,300,000	행위
11	☐♥◆	책임	12	64,650,000	49	12,996,870	1	24,300,000	관리
12	▷▷▷	대리	29	126,459,300	87	12,733,790	1	14,188,600	행위
13	☎☎☎	책임	20	97,184,500	76	9,291,820	1	14,188,600	관리
14	☎▲●	수석	15	78,322,400	51	6,548,720	-	-	관리
15	■#■	책임	44	294,993,800	83	49,825,980	44	297,881,800	행위
16	☐☐●	수석	42	281,280,800	82	48,505,980	40	278,354,800	관리
17	☐☐☐	수석	28	227,976,900	161	48,591,800	8	63,399,800	관리
18	○♣☐	수석	35	226,714,000	59	32,278,980	29	200,470,000	관리
19	※※※	선임	-	-	1	2,500,000	1	17,570,000	행위
20	☐☐☐	수석	-	-	1	2,500,000	1	17,570,000	관리
21	▲☐%	책임	4	19,698,500	19	6,448,580	1	19,698,500	행위
22	☎◇○	수석	4	19,698,500	19	6,448,580	1	19,698,500	관리
23	\$☎☎	수석	4	19,698,500	19	6,448,580	1	19,698,500	관리
24	◁*#	책임	4	20,548,000	29	5,221,106	-	-	행위
25	&♣◁	수석	4	20,548,000	29	5,221,106	-	-	관리
26	□■☐	차장	7	37,056,000	22	12,793,410	1	14,720,000	행위
27	#☐△	책임	6	32,256,000	21	10,635,770	-	-	관리
28	▶▶▶	수석	1	4,800,000	1	2,157,640	1	14,720,000	관리
29	▶●※	수석	5	29,156,000	21	10,635,770	-	-	관리
30	◁■%	수석	2	7,900,000	1	2,157,640	1	14,720,000	관리
31	●@*	일반	4	33,190,000	6	4,931,000	1	27,790,000	행위
32	△%@	책임	8	70,606,000	11	5,777,200	2	57,786,000	관리
33	☆△@	선임	8	33,619,090	-	-	1	14,010,000	행위

순 번	이름	직위	가격조사 부적정		부적정에 따른 단위차이		분할발주		귀책유형
			건수	금액	품목 건수	금액	건수	금액	
34	★♣♣	책임	8	33,619,090	-	-	1	14,010,000	관리
35	%♡▶	수석	8	33,619,090	-	-	1	14,010,000	관리
36	☞☞☞	대리	6	52,781,000	5	2,661,200	2	44,961,000	행위
37	#\$♡	책임	2	15,365,000	3	1,815,000	2	15,365,000	관리
38	▣▣♣	책임	5	24,366,000	8	6,722,070	-	-	행위
39	정훈	수석	5	24,366,000	8	6,722,070	-	-	관리
40	▲\$※	선임	4	22,023,020	132	5,492,230	1	16,192,020	행위
41	▨▣▣	책임	2	16,192,020	-	-	1	16,192,020	관리
42	▶▨▶	수석	1	4,934,000	120	5,492,230	1	16,192,020	관리
43	●●●	선임	10	36,391,000	74	20,059,846	-	-	행위
44	★*◀	책임	6	23,211,000	46	13,539,417	-	-	관리
45	☞▽★	책임	2	6,888,000	10	2,049,060	-	-	관리
46	◁▨▨	책임	2	6,292,000	19	4,471,378	-	-	관리
47	#▨▨	선임	11	31,256,245	162	17,032,877	1	14,501,500	행위
48	◆▨◆	수석	2	7,535,200	28	4,203,180	1	14,501,500	관리
49	△●★	책임	7	18,046,500	83	6,641,097	-	-	관리
50	▨●▶	선임	2	5,674,545	6	727,540	-	-	관리
51	♠♠♠	책임	-	-	5	1,293,000	-	-	관리
52	▼▼▼	선임	18	139,594,000	64	65,540,200	2	29,163,000	행위
53	▣●●	책임	23	175,799,400	97	78,376,250	3	45,687,700	관리
54	♥☞&	대리	5	36,205,400	33	12,836,050	1	16,524,000	행위
55	▷♠▣	일반	12	96,427,000	57	18,905,345	4	65,488,000	행위
56	▨★♣	책임	9	73,910,000	44	14,359,024	4	65,488,000	관리
57	♡●%	선임	19	159,697,100	138	32,364,800	-	-	행위
58	▣♣▶	수석	21	173,145,100	151	36,911,130	-	-	관리
59	▣▲◁	수석	19	159,697,100	138	32,364,800	-	-	관리
60	▽☞◆	수석	19	159,697,100	138	32,364,800	-	-	관리
61	#♣♣	수석	19	159,697,100	138	32,364,800	-	-	관리
62	♣★☞	선임	2	19,200,000	-	-	1	19,200,000	행위
63	♣♣♣	선임	2	19,921,500	-	-	2	39,843,000	행위
64	▣♥☆	수석	4	39,121,500	-	-	3	-	관리
65	▣◎●	차장	1	9,000,000	1	6,672,000	-	59,043,000	행위